JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Conditions recruteurs d'Elite Emploi

Réf. AE-EMP-03 · Version 1.0, octobre 2026

Date d'entrée en vigueur : 17 octobre 2026.

Article 1. Objet

Les présentes conditions recruteurs définissent les règles applicables aux entreprises qui utilisent Elite Emploi, la plateforme de recrutement d'Agence Elite accessible à l'adresse https://www.agence-elite.fr/recrutement, pour publier des offres et recevoir des profils de candidats.

Elles complètent les conditions générales d'utilisation d'Elite Emploi (/recrutement/cgu), la politique de confidentialité d'Elite Emploi (/recrutement/confidentialite) et la charte de non-discrimination (/recrutement/non-discrimination), que l'entreprise accepte également. En cas de contradiction, un devis ou un contrat signé avec Agence Elite prévaut sur les présentes conditions.

Dans les présentes conditions, « Agence Elite » désigne Agence Elite, communiqué sur simple demande, RCCM communiqué sur simple demande, NIU communiqué sur simple demande, 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, et « l'Entreprise » désigne toute entreprise, organisation ou entrepreneur individuel titulaire d'un compte recruteur.

Article 2. Principe du service

Elite Emploi n'est pas une simple base de CV. Agence Elite fait le travail de présélection à la place de l'Entreprise :

1. l'Entreprise publie gratuitement une offre, vérifiée par Agence Elite ;
2. les candidats postulent, déposent leur CV et passent les tests de compétences demandés ;
3. Agence Elite étudie les candidatures, appelle les candidats et retient les profils les plus adaptés ;
4. Agence Elite transmet à l'Entreprise les profils qualifiés ;
5. l'Entreprise décide de la suite à donner à chaque profil et paie chaque CV qualifié reçu.

L'Entreprise n'a pas accès aux candidatures brutes. Elle ne reçoit que les profils qu'Agence Elite lui transmet.

Article 3. Validation de l'Entreprise

Avant de publier une offre, l'Entreprise doit créer un compte recruteur et être validée par Agence Elite.

Pour la validation, Agence Elite peut demander :

- la raison sociale, l'adresse, le secteur d'activité et le pays ;
- le numéro d'immatriculation (RCCM, NIU au Congo ; SIREN ou SIRET en France) ou tout justificatif d'existence ;
- l'identité et la fonction du représentant qui crée le compte, et la preuve qu'il est habilité à agir pour l'Entreprise ;
- toute information utile sur les postes à pourvoir.

Agence Elite peut refuser ou retirer la validation, sans avoir à se justifier au-delà de l'indication du motif général, notamment si l'Entreprise ne peut être identifiée, si son activité paraît illicite, si elle a déjà manqué aux présentes conditions ou si elle présente un risque pour les candidats.

L'Entreprise informe Agence Elite de tout changement concernant ses informations ou ses représentants.

Article 4. Offres d'emploi

4.1 Publication gratuite

La publication d'offres est gratuite et illimitée, sauf abus.

4.2 Vérification des offres

Chaque offre est vérifiée par Agence Elite avant publication. L'Entreprise garantit que l'offre :

- correspond à un poste réel, disponible et situé en République du Congo ou en France ;
- décrit fidèlement les missions, le lieu, le type de contrat et, autant que possible, la rémunération ;
- ne comporte aucun critère discriminatoire et respecte la charte de non-discrimination ;
- ne demande au candidat aucun paiement, frais de dossier, formation payante ou achat ;
- respecte le Code du travail applicable.

Agence Elite peut demander des précisions, proposer des corrections, refuser une offre ou la retirer à tout moment si elle n'est plus conforme ou si le poste est pourvu.

4.3 Tests de compétences

L'Entreprise peut indiquer, parmi les tests proposés par la plateforme, ceux qu'elle souhaite voir passer par les candidats. Les résultats de ces tests comptent dans le score de candidature utilisé par Agence Elite pour le tri.

4.4 Mise à jour

L'Entreprise prévient Agence Elite dès qu'un poste est pourvu ou annulé, afin que l'offre soit retirée.

Article 5. Définition du CV qualifié

Un **CV qualifié** est le profil d'un candidat qu'Agence Elite transmet à l'Entreprise pour une offre donnée, après :

1. **tri** des candidatures reçues, à l'aide notamment du score de candidature ;
2. **appel** du candidat par Agence Elite, pour vérifier son intérêt pour le poste, sa disponibilité et la cohérence de son parcours ;
3. **tests** de compétences, lorsque l'offre en demande.

Le profil transmis comprend : les coordonnées du candidat, son CV, ses résultats aux tests et l'avis d'Agence Elite.

Agence Elite décide seule des profils qu'elle transmet et de leur nombre. Elle s'efforce de transmettre des profils correspondant aux critères de l'offre, sans garantir un nombre minimal de profils ni l'aboutissement du recrutement.

Article 6. Prix

L'Entreprise paie un prix pour **chaque CV qualifié reçu** :

Pays de l'offre	Prix par CV qualifié reçu
République du Congo	2 500 FCFA
France	4 €

Ce prix peut être modifié par un devis accepté par l'Entreprise, notamment pour un volume important ou un recrutement spécifique. Les taxes applicables sont ajoutées le cas échéant.

Le prix est dû pour chaque profil transmis, que l'Entreprise retienne ou non le candidat, car il rémunère le travail de présélection réalisé par Agence Elite. Un même candidat transmis pour la même offre n'est facturé qu'une fois.

Agence Elite peut modifier ses prix pour l'avenir. Les nouveaux prix sont affichés sur la plateforme et notifiés à l'Entreprise au moins 30 jours avant leur application ; ils ne s'appliquent pas aux profils déjà transmis.

Article 7. Facturation et paiement

7.1 Facturation

Agence Elite émet une facture récapitulant les CV qualifiés transmis, avec pour chacun la date de transmission et l'offre concernée. La facture est émise à la fin de chaque mois au cours duquel des profils ont été transmis, ou à la fin de chaque recrutement si les parties en conviennent.

7.2 Délai de paiement

Les factures sont payables **dans un délai de 15 jours** à compter de leur date d'émission.

7.3 Moyens de paiement

Le paiement s'effectue par Mobile Money, par virement bancaire sur le compte indiqué sur la facture (communiqué sur simple demande) ou en espèces contre reçu. Les frais de transfert sont à la charge de l'Entreprise.

7.4 Retard de paiement

En cas de retard de paiement :

- des pénalités de retard sont dues de plein droit à compter du lendemain de l'échéance, au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points ;
- pour les Entreprises situées en France, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est due, conformément à la réglementation française ;
- Agence Elite peut suspendre la transmission de nouveaux profils et la publication de nouvelles offres jusqu'au paiement complet, après un rappel resté sans effet pendant 8 jours.

7.5 Contestation

Si l'Entreprise estime qu'un profil transmis ne respecte manifestement pas un critère obligatoire indiqué dans l'offre (par exemple un diplôme ou une autorisation exigée par la loi pour exercer), elle peut le signaler par écrit à Agence Elite dans les 7 jours suivant sa réception, en précisant le critère en cause. Si la contestation est fondée, Agence Elite annule la facturation de ce profil ou le remplace par un autre profil. Passé ce délai, le profil est réputé accepté.

Article 8. Décision de l'Entreprise sur chaque profil

La décision d'embaucher appartient **uniquement à l'Entreprise**. Pour chaque profil reçu, l'Entreprise indique sur la plateforme ou par écrit à Agence Elite, dans un délai de 15 jours, sa décision : entretien proposé, candidat retenu ou candidat non retenu.

Cette information permet à Agence Elite de tenir les candidats informés et d'améliorer la qualité des profils transmis. L'Entreprise informe également Agence Elite de toute embauche d'un candidat transmis.

L'Entreprise traite les candidats avec respect : elle les informe dans un délai raisonnable de la suite donnée à leur candidature et ne leur demande aucune somme d'argent.

Article 9. Protection et confidentialité des données des candidats

9.1 Usage limité

Les données des candidats transmis (coordonnées, CV, résultats de tests, avis d'Agence Elite) sont confidentielles. L'Entreprise s'engage à les utiliser **uniquement pour le recrutement correspondant à l'offre** pour laquelle le profil lui a été transmis.

9.2 Interdiction de revendre ou de diffuser

Il est strictement interdit à l'Entreprise :

- de revendre, louer, céder ou échanger les données des candidats ;
- de les diffuser ou de les publier, de les communiquer à une autre entreprise, même du même groupe, sans l'accord écrit d'Agence Elite et du candidat ;
- de les constituer en fichier en vue d'une utilisation commerciale ou de prospection ;
- d'utiliser les coordonnées des candidats à d'autres fins que le recrutement concerné.

9.3 Obligations de protection des données

En recevant un profil, l'Entreprise devient responsable du traitement de ces données pour son propre recrutement. Elle s'engage à :

- respecter la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, si elle est située en France ou recrute en France, le RGPD et la loi Informatique et Libertés ;
- limiter l'accès aux données aux seules personnes qui participent au recrutement et les soumettre à une obligation de confidentialité ;
- protéger les données par des mesures de sécurité adaptées (accès protégés, pas de partage public des fichiers) ;
- ne pas conserver les données au-delà de la durée nécessaire au recrutement, sauf accord du candidat, et dans les limites fixées par la loi applicable ;
- répondre aux demandes des candidats qui exercent leurs droits (accès, rectification, suppression) et informer Agence Elite de toute demande qui la concerne ;
- informer Agence Elite sans délai de toute perte, fuite ou accès non autorisé aux données transmises.

9.4 Confidentialité des informations d'Agence Elite

L'Entreprise garde également confidentiels les avis d'Agence Elite, ses méthodes de sélection et le contenu des tests.

Article 10. Non-discrimination

L'Entreprise s'engage à sélectionner les candidats uniquement sur leurs compétences, leur expérience et leur aptitude à occuper le poste, conformément à la charte de non-discrimination d'Elite Emploi. Elle s'interdit toute discrimination fondée notamment sur l'âge, le sexe, l'origine, l'ethnie, la nationalité, la religion, le handicap, l'état de santé, la grossesse, la situation familiale, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou l'appartenance syndicale.

Agence Elite refuse toute consigne discriminatoire et peut suspendre le compte d'une Entreprise qui en formule.

Article 11. Interdiction de contournement

Pour une durée de **12 mois** à compter de la transmission d'un profil, l'Entreprise s'interdit de contourner Agence Elite, notamment :

- en embauchant, directement ou par un intermédiaire, un candidat dont le profil lui a été transmis sans payer le prix de ce CV qualifié ;
- en contactant directement un candidat repéré sur la plateforme avant que son profil ne lui ait été transmis par Agence Elite ;
- en faisant recevoir un profil par une autre entité ou une autre personne pour éviter la facturation.

En cas de contournement, Agence Elite peut facturer le prix de chaque profil concerné, majoré des pénalités de retard prévues à l'article 7.4, sans préjudice de la réparation de son entier préjudice. Elle peut également suspendre ou supprimer le compte de l'Entreprise.

Article 12. Obligations d'Agence Elite

Agence Elite s'engage à :

- vérifier les offres avant publication dans un délai raisonnable ;
- étudier les candidatures avec sérieux et objectivité ;
- appeler les candidats avant transmission et vérifier, autant que possible, la cohérence de leur parcours ;
- transmettre des profils en rapport avec l'offre ;
- protéger les données des candidats et des Entreprises.

Agence Elite est tenue à une obligation de moyens. Elle ne garantit pas l'embauche, ni le nombre de candidatures, ni la réussite du candidat dans le poste. Elle ne peut être tenue responsable des informations inexactes fournies par un candidat, malgré ses vérifications, ni des relations de travail entre l'Entreprise et le candidat recruté. En tout état de cause, sa responsabilité est limitée aux sommes payées par l'Entreprise au titre des profils concernés.

Article 13. Durée, suspension et résiliation

Les présentes conditions s'appliquent pendant toute la durée d'utilisation du compte recruteur.

L'Entreprise peut fermer son compte à tout moment en écrivant à contact@agence-elite.fr. Les sommes dues pour les profils déjà transmis restent exigibles, et les obligations des articles 9 (données et confidentialité) et 11 (contournement) continuent de s'appliquer pendant la durée qui y est prévue.

En cas de manquement aux présentes conditions, notamment de défaut de paiement, de diffusion de données, de discrimination, de fausse offre ou de contournement, Agence Elite peut suspendre ou supprimer le compte de l'Entreprise, retirer ses offres et cesser toute transmission, après une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, ou immédiatement en cas de manquement grave.

Article 14. Modifications

Agence Elite peut modifier les présentes conditions. L'Entreprise est informée de toute modification importante par e-mail ou par un message sur la plateforme au moins 30 jours avant son entrée en

vigueur. Les profils déjà transmis restent soumis aux conditions en vigueur au jour de leur transmission.

Article 15. Droit applicable et litiges

Les présentes conditions sont soumises au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA. En cas de différend, les parties recherchent une solution amiable. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours à compter de la réclamation écrite, le litige est porté devant le tribunal de commerce de Pointe-Noire.

Article 16. Contact

Agence Elite, Elite Emploi 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo E-mail : contact@agence-elite.fr Téléphones : +242 05 522 29 68 (également WhatsApp) et +242 06 808 38 09